Revisão jurídica — Capítulo 3 (Progressão e livramento)

APTO v7.14.7 · relatório técnico-jurídico, aba Progressão e livramento · revisão feita em 27/10/2026 · primeira etapa: só revisão, nenhuma alteração no programa.
Material: PDF do capítulo (31 p.), código do branch main (7.14.7), base jurídica do programa, texto vigente das leis (JusRatio e Planalto) e precedentes conferidos no JusRatio. Casos rodados no programa: todos fictícios.

Resumo

53	37	11	5	2	10
regras revisadas	corretas (4 com tese discutível sinalizada)	erros de resultado 1 alta · 5 média · 5 baixa	erros de fundamento ou citação	erros só de texto	teses discutíveis

- **A tabela de frações do art. 112 está certa.** O texto vigente da LEP confirma as seis janelas do programa, inclusive o caput em 1/6 da Lei 15.402/2026 (DOU de 08/05/2026, vigência imediata) e os 70%, 75%, 80% e 85% da Lei 15.358/2026 (DOU de 25/03/2026, vigência imediata). Datas de corte conferidas: 29/03/2007, 23/01/2020, 10/10/2024, 25/03/2026 e 08/05/2026.
- **O erro mais importante é o 1º ponto conhecido:** a progressão refeita (e a estimativa da unificação pendente) mantém o 1/6 do SEEU para fato anterior a 23/01/2020, quando a lei e a própria Auditoria dão 16% (Tema 1354/STJ, julgado em 18/06/2026). A data mostrada fica alguns dias mais tarde do que a correta.
- **Os seis pontos conhecidos foram confirmados** (quadro abaixo). Dois achados novos merecem atenção: a **milícia privada com 50% recebe o alerta "SEEU tratou como hediondo"** ao lado de "percentual confere", e o programa **trata o trânsito só para o MP como trânsito definitivo** ao afirmar a reincidência.
- **Fato novo de risco:** a Lei 15.402/2026 é objeto das ADIs 7966, 7967, 7968 e 7969 no STF, com liminar que suspendeu sua aplicação só nos processos do 8 de janeiro; o mérito não foi julgado. O programa e o relatório não mencionam isso.

Os seis pontos já conhecidos

Ponto	Veredito	O que foi verificado
1. Progressão refeita mantém 1/6 para fato anterior a 23/01/2020; a Auditoria diz que o 16% retroage	**Confirmado.** Erro de resultado, **alta**	A regra da aba só troca 1/6 por 16% quando o fato está na janela em que a lei prevê 16% (23/01/2020 a 07/05/2026). Rodado: fato em 01/03/2018 → 1/6; 01/03/2021 → 16%; 01/06/2026 → 1/6 (este último correto). A Auditoria está certa: o 16% é mais benéfico e retroage crime a crime (Tema 1354/STJ). Quem erra é a aba.
2. Homicídio qualificado ou latrocínio sem "resultado morte": três tratamentos	**Confirmado.** Erro de resultado, **média**	Rodado (homicídio qualificado, fato 2021, pena 14 anos, SEEU 50% e 1/1): progressão "verificar: 50% se consumado, 40% se tentado"; livramento **alerta** "1/1 maior que a legal (2/3)". Se o crime foi consumado, a vedação do livramento é a lei (art. 112, VI, a), e o alerta pediria uma correção indevida. A saída temporária ("a conferir") está coerente com a progressão; quem destoa é o livramento.
3. Saída temporária usa a reincidência do SEEU	**Confirmado.** Erro de resultado, **média**	A exigência de 1/4 sai só da marcação do SEEU. Pessoa marcada reincidente, mas não reincidente pelas datas (idade no fato, tráfico privilegiado), fica com "não atendido" ou com exigência maior que a do art. 123, II.

4. Selo de hediondo reconhecido pelo valor da fração	**Confirmado e ampliado.** Erro de resultado, **média**	Qualquer 40% ou mais vira “selo”. Rodado: roubo majorado com comando de organização criminosa (75%) e **milícia privada, art. 288-A (50%)** recebem o alerta “SEEU tratou como hediondo, mas o tipo não consta do rol”. No caso da milícia o mesmo crime recebe também “percentual confere (50%)”: o alerta é falso e pediria a retificação de uma fração legal (art. 112, VI, c).
5. 1/6 rotulado “percentual de reincidente”	**Confirmado.** Erro só de texto	Rodado: “percentual de reincidente (16,67% - Comum) em fato anterior ao primeiro trânsito”. Para fato anterior a 2020, 1/6 era a fração de todos (primário e reincidente); a conta está certa, o rótulo confunde.
6. Contravenção anterior nunca gera reincidência	**Confirmado.** Erro de fundamento, resultado favorável	Pelo art. 7º da LCP, contravenção praticada depois de condenação definitiva por contravenção gera reincidência. O programa nunca a conta (rodado: “indeterminado”). Isso favorece o assistido e não muda alerta contra ele; o texto do relatório deve dizer que é escolha favorável, e não a regra legal.

Achados: erros de resultado

#	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.
1	3.4 Progressão refeita; 3.4 Unificação pendente	Mantém 1/6 do SEEU para fato anterior a 23/01/2020 em crime comum de primário; a Auditoria pede 16%.	LEP, art. 112, I (Lei 13.964/2019); CF, art. 5º, XL; Tema 1354/STJ.	Data da aba e da petição mais tarde que a correta: cerca de 1/150 da pena remanescente (6 anos ≈ 14 dias). Data da aba e da Auditoria divergem.	Usar 16% sempre que alguma janela a partir do fato prevê 16% (fato até 07/05/2026), primário sem violência e não hediondo — a mesma regra da Auditoria. Teste: fato de 2018 → 16%; fato de 06/2026 → 1/6.	**alta**
2	3.6 Vedações; 3.2 Resultado morte	Homicídio doloso/latrocínio hediondo sem marcação de morte: livramento 1/1 vira alerta, embora a progressão fique “verificar”.	LEP, art. 112, VI, a, e VIII; CP, art. 83, V.	Pedido indevido quando o crime foi consumado; mensagens contraditórias.	Aplicar no livramento a mesma ressalva da progressão: “verificar — vedado se consumado; 2/3 se tentado”. Teste com o caso da p. 10.	**média**
3	3.7 Fração cumprida	A saída temporária usa a marcação de reincidência do SEEU, não a reincidência pelas datas.	LEP, art. 123, II; CP, art. 63.	Exige 1/4 de quem pode ser primário; requisito “não atendido” indevido.	Usar a reincidência pelas datas: desmentida → 1/6; marcada sem base → “a conferir” com as duas frações; demonstrada → 1/4.	**média**
4	3.2 Hediondos; 3.2 Comando e milícia; 3.6 1/1 lançado no crime	“Selo de hediondo” pelo valor: 50%/75% do comando de organização criminosa e da milícia, e 1/1 da revogação do livramento, geram “SEEU tratou como hediondo, mas o tipo não consta do rol”.	LEP, art. 112, VI, b e c; Lei 8.072/90, art. 1º.	Alerta falso (milícia) ou duplicado (comando, 1/1). Pedido de retificação sem base, perda de credibilidade da Auditoria.	Não emitir o alerta quando a fração do SEEU coincide com a hipótese especial do crime (comando ou milícia) ou quando já há o alerta próprio do 1/1 pela revogação.	**média**

5	3.3 Teste geral	Sem a data do trânsito do processo, usa a do trânsito para o MP para afirmar a reincidência.	CP, art. 63 (trânsito em julgado definitivo).	Rodado: trânsito só do MP antes do fato → “reincidente, fonte RSPE”. A fração de reincidente do SEEU passa como certa e o primário perde o alerta.	Trânsito só do MP: tratar como “sem trânsito” (indício, “verificar”), nunca como reincidência demonstrada.	**média**
6	3.3 Teste geral (depuração)	Os 5 anos do art. 64, I, contam só da data de extinção lançada. Não consideram que o período de prova do livramento ou do sursis entra nos 5 anos, nem que a extinção pode ser declarada muito depois do cumprimento.	CP, art. 64, I.	Pode afirmar reincidência de quem já tinha a condenação depurada.	Quando a pena anterior terminou em livramento ou sursis, ou a extinção é muito posterior ao término: “verificar” com a conta alternativa, em vez de “reincidente”.	**média**
7	3.1 Janelas; 3.2 Lei 15.402	A exceção do Título XII (crimes contra o Estado Democrático de Direito, arts. 359-I a 359-T) não tem regra. Por ser mais benéfica, ela também retroage a fatos anteriores.	LEP, art. 112, I e II (Lei 15.402/2026); CF, art. 5º, XL.	Rodado: art. 359-L, fato 08/01/2023, SEEU 25% → “confere”; pela lei vigente seria 1/6. Sem alerta.	Para esses artigos, esperar o caput (1/6) ou o III (20%) e avisar da liminar das ADIs 7966-7969. Caso raro no NUSPEN.	**baixa**
8	3.7 Lei 14.843/2024	Só com crimes desde 11/04/2024, diz “vedada”. A saída para estudo (art. 122, II) continua possível para crime sem violência e não hediondo.	LEP, art. 122, II e § 2º (texto vigente).	Pode deixar de apontar a saída para estudo.	Acrescentar a hipótese do estudo como “a conferir” quando nenhum crime é hediondo ou violento.	**baixa**
9	3.3 Reincidência usada no cálculo	No teste crime a crime, outro crime reincidente só por condenação de outra execução, sem marcação, já conta como reincidente, contra a regra descrita (“não entra sozinha”).	CP, art. 63.	O alerta 16% × 1/6 cai para “verificar”.	Usar a mesma regra de reincidência do cálculo também no teste crime a crime.	**baixa**
10	3.2 Violência ou grave ameaça	A lista da base marca o art. 148 (sequestro e cárcere privado) como tipo com violência. O tipo não a exige.	CP, art. 148.	Marcação “VGA = S” indevida no 148 não gera alerta (25% em vez de 16%).	Tirar o 148 da lista “S” (deixar sem lista, como o 150).	**baixa**
11	3.4 Progressão refeita × Unificação	Uma conta soma o lapso à data (01/01/2025 + 350 = 17/12/2025); a outra soma e tira 1 dia (início + lapso − 1).	Convenção de contagem (CP, art. 10).	Diferença de 1 dia entre as duas estimativas.	Conferir qual convenção o SEEU usa e aplicá-la nas duas.	**baixa**

Achados: fundamento, citação e texto

#	Regra	Tipo	Problema	Correção proposta	Prior.
12	3.2 Lei 15.402 (20% × 30%)	Citação	O relatório diz que o SEEU aplicou 30% “(II, que continua no texto)”. O inciso que continua é o **IV** (o II novo exige crime atual com violência). O programa está certo (“inciso IV”).	Corrigir o relatório para “inciso IV”.	baixa
13	3.8 Progressão antecipada	Fundamento	“Mantido pelo TJMS (1421350-44.2026.8.12.0000)”. O acórdão (2ª Câm. Crim., 14/10/2026) é de ação cautelar: negou efeito suspensivo ao agravo do MP por falta de teratologia e de urgência. Não julgou o mérito.	“O TJMS negou efeito suspensivo ao agravo do MP (cautelar), sem julgar o mérito.”	baixa
14	3.4 Regime inicial (detração)	Citação	AgRg no REsp 2.248.958 (5ª T., 09/09/2026) é citado como “em sentido diverso” sobre a base da fração. A ementa trata da **data-base** (não retroage para a preventiva seguida de soltura), não do modo de aplicar a fração.	Conferir o inteiro teor; se não tratar do ponto, retirar. Pode-se somar o AgRg no HC 1.039.806/AM (6ª T., 19/08/2026), que aplica a fração sobre a pena total.	baixa
15	3.4 Conferência da data-base	Citação	“STJ, HC 1.076.656 (indulto parcial não altera a data-base)”: é decisão monocrática (Rel. Joel Ilan Paciornik, 04/03/2026) sobre data-base e falta grave. O trecho sobre indulto parcial não foi confirmado.	Citar como monocrática e conferir o trecho; ou usar a Súmula 535/STJ e o Tema 709/STJ (item 3).	baixa
16	3.3 Teste geral	Fundamento	“Não geram reincidência: a contravenção anterior (qualquer que seja o crime novo)”. Para fato novo que é contravenção, a LCP, art. 7º, diz o contrário.	Manter o comportamento (favorável) e dizer no texto que é escolha favorável ao assistido.	baixa
17	3.3 Crime a crime	Texto	Rótulo “percentual de reincidente (16,67%)” para o 1/6 da lei antiga.	“1/6 (redação anterior à Lei 13.964/2019, igual para primário e reincidente)”.	baixa
18	3.4 Progressão refeita (exemplo)	Texto	Âncora do exemplo: 01/03/2026 − 49 dias = **11/01/2026**, não 10/01/2026. O resultado (17/12/2025) não muda.	Corrigir a data no exemplo.	baixa

Teses discutíveis

“Não localizado” = a busca no JusRatio não trouxe precedente específico. Não significa que não exista.

Tese (regra)	Corrente favorável ao assistido	STJ	STF	TJMS	Avaliação
Validade da Lei 15.402/2026 (3.1)	Vício formal (bicameralismo): voltaria a redação da Lei 13.964, com 16% ao primário sem violência para fatos desde 08/05/2026.	Não localizado.	ADIs 7966-7969; liminar só para o 8 de janeiro; mérito pendente.	Não localizado.	**Novo.** Incluir aviso informativo; não mudar a fração.

Reincidente sem violência, 20% (III) × 30% (IV) (3.2)	20%: inciso mais específico e mais benéfico.	Não localizado.	Não localizado.	Não localizado.	Correto como “verificar”.
Reincidente genérico em hediondo pela Lei 15.358: 70%/75% (3.2)	Analogia in bonam partem (Temas 1084 e 1196/STJ; Tema 1169/STF).	Sem precedente sobre a lei nova; a razão dos Temas 1084 e 1196 sustenta.	Tema 1169 (razão).	Não localizado.	Correto como “verificar”.
Feminicídio tentado: % do hediondo sem morte (3.2)	A hipótese especial pressupõe a morte consumada.	Não localizado.	Não localizado.	Não localizado.	Tese defensável. O texto (“prática de feminicídio”) alcança a tentativa; manter “verificar”.
Ameaça (art. 147) com 25% (3.2)	16%: a ameaça não é meio de execução de outro crime.	HC 1.032.430 (6ª T., 11/03/2026): o percentual segue as elementares do tipo.	Não localizado.	Não localizado.	Correto como está.
Reincidência crime a crime na pena unificada (3.3, 3.6)	Só o crime cometido após o trânsito recebe a fração de reincidente.	**Contra:** AgRg no HC 790.968 (5ª T., 10/12/2024); AgRg no HC 494.119 (5ª T., 10/09/2019); AgRg no HC 1.086.646/SP (6ª T., 08/10/2026).	Não localizado.	Não localizado.	Correto como “verificar”, nunca alerta.
Detração antes da fração (3.4)	Fração sobre a pena total; a detração conta como pena cumprida.	**A favor (6ª T.):** AgRg no HC 719.763 (29/03/2022); AgRg no AREsp 2.956.206 (18/03/2026); AgRg no HC 1.039.806/AM (19/08/2026). Contrário da 5ª T. não confirmado (item 14).	Não localizado.	Não localizado.	Correto.
50% sem vedação do livramento para fato anterior a 2020 (3.6)	Retroage o 50% e o livramento segue pelo art. 83, V.	Tema 1196: tese firmada; recurso extraordinário sobrestado (DJEN 03/07/2025).	Tema 1319: repercussão geral, mérito pendente.	Não localizado.	Correto.
Exame criminológico (Lei 14.843) não alcança fato anterior (3.4)	Irretroatividade da lei mais gravosa.	**A favor:** HC 950.729 (6ª T., 03/12/2024); AgRg no HC 974.282 (5ª T., 30/04/2025); EDcl no AgRg no HC 1.091.257/RS (5ª T., 15/09/2026).	RE 1.536.743, repercussão geral reconhecida (13/06/2025); mérito não confirmado.	Não localizado.	Correto.
Primário com maus antecedentes: 1/3 no livramento (3.6)	1/3 (lacuna do art. 83, I e II, resolvida a favor do réu).	Não confirmado.	Não localizado.	Não localizado.	Manter. Retirar “adotada pelo STJ” até confirmar.

Escolhas de política: riscos relevantes

- **Crimes de antes e de depois da Lei 14.843 na saída temporária (“atendido”).** A irretroatividade da lei está confirmada no STJ para o exame criminológico. Não foi localizado precedente sobre condenação nova cumprida junto com a antiga. O risco é moderado; recomendo manter a frase “cumprida em conjunto e não impede” como tese, sem afirmar que é entendimento firmado.
- **Fração do SEEU menor que a legal sem alerta.** O Tema 1208/STJ permite ao juízo da execução reconhecer reincidência não declarada na sentença. A data pedida com base no SEEU pode ser recalculada para mais. O programa já avisa disso no item “reincidente pela lei” (só informação). Sem outra observação.
- As demais escolhas não trazem risco jurídico relevante.

Exemplos refeitos à mão

Conferidos os exemplos das páginas 5 a 27: 668 dias (furto + roubo); 7 dias (16% × 1/6, 3 anos); 4 dias (crime a crime, 2 anos); 17/12/2025 (progressão refeita); 03/11/2026* (unificação); 03/10/2025 (data-base estimada); 01/09/2026 (livramento pela fração legal); 18/02/2019 (maioridade + 60 dias); 486 e 730 dias (1/6 e 1/4 de 8 anos); 44 e 62 dias (intervalo da saída); 48 dias (antecipada); 348 × 265 dias (detração); 20 anos (2/3 de 30, homicídio); 6a8m (furto, pena acima do máximo). **Todos batem, salvo a âncora do exemplo da progressão refeita (item 18).** Seis casos fictícios foram rodados no programa; confirmaram os itens 1, 2, 4, 5, 7 e o ponto 6.

Leis e precedentes conferidos

Referência	Resultado da conferência
LEP, art. 112 (texto vigente)	Caput 1/6; I 25% e II 30% (com violência, salvo Título XII); III 20%; IV 30%; V 70%; VI 75% (a, b ultraviolenta, c, d); VI-A revogado; VII 80%; VIII 85%. Confere com a base do programa.
Lei 15.358/2026	De 24/03/2026, DOU de 25/03/2026, vigência na publicação; altera os incisos V a VIII. Confere.
Lei 15.402/2026	De 08/05/2026 (veto total rejeitado), DOU de 08/05/2026 (edição extra), vigência na publicação. Confere. Contestada nas ADIs 7966-7969.
Lei 14.994/2024	DOU de 10/10/2024, vigência na publicação. Confere.
CP, art. 83; LEP, art. 122 (textos vigentes)	Conferem com o programa. O art. 83 não foi alterado pelas leis de 2026.
Temas 1084, 1196, 1354 (STJ); Tema 1169 (STF)	Existem, e as teses são as citadas. Tema 1354: REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC, 3ª Seção, 18/06/2026, DJEN 02/07/2026.
AgRg no HC 675.062 (6ª T., 03/08/2021)	Confere: reincidente genérico em crime violento, 25%. Reforço: HC 947.647 (5ª T., 03/12/2024).
HC 1.032.430 (6ª T., 11/03/2026)	Confere: afasta os 25% na importunação sexual.
AgRg no HC 790.968; AgRg no HC 494.119 (5ª T.)	Conferem como citados (“em sentido contrário”).
HC 950.729; AgRg no HC 974.282	Conferem. A repercussão geral do STF sobre o tema é o RE 1.536.743 (13/06/2025).
AgRg no HC 719.763; AgRg no AREsp 2.956.206 (6ª T.)	Conferem.

Tema 1195/STJ	Existe. A tese é sobre a falta nos 12 meses do Decreto 9.246/2017 (comutação), retificada em embargos em 10/06/2026. Uso por analogia correto.
Súmula 534/STJ; SV 26	Texto conferido; conferem.

O que não foi confirmado

- **AgRg no REsp 2.248.958** como precedente “em sentido diverso” sobre a base da fração na detração (item 14).
- **HC 1.076.656**: o trecho “indulto parcial não altera a data-base” (item 15).
- Posição do STJ sobre o **primário com maus antecedentes (1/3)** no livramento.
- Precedentes do STJ, STF ou TJMS sobre: feminicídio tentado e o % especial; 20% × 30% da Lei 15.402; analogia do reincidente genérico na Lei 15.358; condenação nova somada à antiga na saída temporária (Lei 14.843); a ameaça (art. 147) e os 25%.
- **RE 1.536.743**: número do tema no STF (o programa diz Tema 1408) e situação do mérito.
- **Situação atual das ADIs 7966-7969** (as notícias encontradas têm de 55 a 170 dias; não localizei decisão do Plenário).
- Súmulas citadas e não reconferidas nesta revisão (texto conhecido, não puxado da fonte): 40, 441, 471, 526, 533, 535 e 617 do STJ; SV 56; Tema 445/STJ; Tema 1319/STF (só a anotação do STJ foi vista).
- Datas de vigência não reconferidas na fonte oficial: Lei 11.464/2007 (29/03/2007), Lei 13.964/2019 (23/01/2020), Lei 14.843/2024 (11/04/2024) e Lei 10.792/2003 (02/12/2003). Coincidem com o entendimento consolidado.
- Precedentes não conferidos por estarem fora do núcleo do capítulo: RHC 267.297 AgR (STF), HC 575.933, HC 41.579 e HC 23.973 (STJ).
- A pesquisa no JusRatio foi interrompida algumas vezes pelo limite de buscas simultâneas da conta (havia outra sessão usando a conta). Por isso parte dos itens acima ficou sem conferência.

> **Próxima etapa (depende da sua aprovação):** aplicar as correções aprovadas num branch próprio, com um teste para cada uma, rodar *python3 testes.py* e abrir o PR só quando você pedir. Sugestão de pacote mínimo: itens 1 a 5, mais 12, 16, 17 e 18 (texto do relatório).